

고 소 장

1. 고소인

- 성 명 : 변 귀 섭 (1983년생 / 주민등록번호 : 830714-1360114)
- 주 소 : 인천광역시 연수구 영고개로104번길 5, 803동 1001호 (동춘동, 송도 동일하이빌 파크포레) [우: 21980]
- 현재 치료지(거소) : 인천광역시 연수구 용담로99번길 29 (청학동), 인천힐병원 정신건강의학과 집중치료병동(6병동 604호) 입원 치료 중
- 연 락 처 : 010-5121-1353
- 직 업 : 유한공업고등학교 전기과 교사 (4년 차 기간제 교사 / 2학년 5반 담임 및 2학년 주임[수학여행 총괄 인솔] 역할 수행 — 이로 인해 외부 여행사에서는 고소인을 2학년 부장으로 알고 '부장님'이라 호칭함)

2. 피고소인 (단일 피고소인)

- 성 명 : 김 형 준 (1991년생 / 고소인보다 8세 연하인 후배 기간제 교사)
- 소 속 : 유한공업고등학교 교사 (기간제 교사 / 2학년 학급 담임 및 수학여행 인솔 교사)
- 주 소(직장 소재지 관할) : 서울특별시 구로구 경인로 8 (오류동, 유한공업고등학교 내) [우: 08360 / 서울구로경찰서 관할]*
(또는 실거주지 파악 요망)*
- 연 락 처 : 010-2079-8075 (학교 대표번호: 02-2610-0600 / 02-2610-0952)

3. 고소 취지

고소인은 피고소인을 상대로 【형법 제311조(모욕죄)】 및 【형법 제257조 제1항(상해죄 - 정신적 상해 및 생리적 기능 훼손)】, 【형법 제314조 제1항(업무방해죄)】 혐의로 정식 고소하오니, 교육 현장에서 미성년 제자 34명과 외부 안전요원·버스 운전기사 목전에서 교권 침해 및 중대 범죄를 저질러 고소인을 정신건강의학과 집중병동에 입원(3개월 이상 안정가료 진단)하게 만들었고, 일말의 반성조차 없이 학교 내에서 “나는 조곤조곤 업무 얘기만 했다”며 허위 사실을 유포하고 있는 피고소인의 범죄 행위를 철저히 수사하시어 법에 따른 엄벌에 처해 주시기 바랍니다.

4. 범죄 사실

가. 당사자 관계 및 사건의 배경

고소인은 유한공업고등학교 전기과 소속 4년 차 기간제 교사로서, 정식 보직 부장은 아니었으나 학급 담임(2학년 5반)과 함께 『2학년 주임(수학여행 총괄) 역할』을 맡아 2학년 전체 교육여행(수학여행)의 학생 인원 파악·일정 조율·안전 관리 실무를 성실히 수행하던 교사이며(이로 인해 외부 여행사 인솔요원들은 고소인을 실제 2학년 부장으로 알고 '부장님'이라 호칭함), 피고소인은 동교 2학년 타 반 담임 기간제 교사로서 고소인보다 8세 연하의 후배 교사입니다. 양 당사자는 2026. 8. 26.부터 8. 28.까지(2박 3일) 제주도에서 진행된 '2026학년도 2학년 교육여행'에 학생 인솔 교사로 함께 참여하였습니다.

나. 2026. 8. 28. 12:15경 수학여행 이동 버스(3호차) 내부에서의 공개 모욕, 상해 및 업무방해 (핵심 범죄 사실)

- 1) 일시 및 장소 : 2026년 8월 28일 12시 15분경(12시 14분 ~ 12시 16분경), 제주도 수학여행 이동 버스(3호차) 내부 (당시 학생 34명 및 버스기사, 안전요원이 함께 탑승해 있는 상태)
- 2) 공연성 및 상황의 중대성 : 당시 3호차 버스 내부에는 고소인의 담당 학급인 2학년 5반 및 6반 학생 34명, 3호차 버스 운전기사(박성철), 여행사 총괄 안전요원(마니투어 강용준 팀장) 등 다수의 미성년 제자들과 외부인이 함께 탑승하여 모든 상황을 직접 목격하고 청취하고 있었습니다.
- 3) 구체적 범죄 행위 :
 - 고소인은 여행사 안전 총괄자(강용준 팀장)의 “지금부터 이동하셔도 돼요(12:10)”라는 단톡방 안내에 따라, 정해진 출발 시간(12시 20분)에 늦지 않도록 버스에 미리 탑승하여 담당 학급 학생들의 인원 및 안전을 지도하고 있었습니다(고소인은 교사 단톡방에 “20분까지 버스탑승입니다(12:13)”라고 기준 시간을 명확히 제공지한 상태였습니다).
 - 이때 평소 단톡방 공지를 확인하지 않던 피고소인은 3호차 버스에 탑승하자마자, 34명의 제자들과 버스기사, 안전요원이 모두 보는 앞에서 8세 연상의 선배이자 2학년 주임(총괄) 역할을 수행하던 고소인을 향해 혐악한 표정과 고성으로 “20분이 안 되었는데 왜 먼저 모여 가려고 하냐! 부장 아니냐? 총괄이네 하는 게 뭔지 짜증이 난다! 총괄인데 공지를 안 하냐, 일을 잘 못하는 거 아니냐(일 정말 더럽게 못한다!)”라며 극

심한 경멸적 언사와 인격 비하 발언을 공연히 쏟아내어 고소인을 모욕하였습니다.

- 또한 피고소인은 같은 자리에서 현장에 탑승한 외부 여행사 안전요원(강용준 팀장)과 3호차 운전기사(박성철 기사님)에게도 학생들 앞에서 큰소리로 “12시 20분이 안 되었는데 왜 먼저 출발하나”, “왜 안전 인솔자 여행사는 선생님 특별에 있는지도 모르겠고 짜증이 난다, 이유를 묻지 않고 왜 시간을 멋대로 하나, 일을 정말 못 한다”라며 고성을 지르고 모욕과 갑질을 자행하였습니다.

- 피고소인은 이와 같이 미성년 학생 34명이 보는 앞에서 위력(고성과 폭언)을 행사하여 고소인의 정당한 학생 인솔 및 학사 운영 업무를 방해하였고(업무방해), 고소인에게 극심한 정신적 충격과 급성 공황장애·스트레스 반응을 유발하여 신체의 생리적 기능을 중대하게 훼손하였습니다(정신적 상해).

다. 피고소인의 상습적·연쇄적 갑질, 직무유기(인원파악 1회 후 게임기 몰두) 및 2차 가해 (정황 및 가중 사실)

- 1) [4호차 고령 운전기사님에 대한 폭언·갑질] 피고소인은 2026. 8. 27. 21:00경 숙소 진입로에서 야간 우천 중 길을 찾는 70대 고령의 4호차 운전기사(강재만 기사님)에게 여학생들이 탑승해 지켜보는 가운데 “운전을 왜 이렇게 못하나”며 고성과 삿대질로 폭언과 갑질을 행한 사실이 있습니다.
- 2) [당일 13:30경 식당(‘흑돈가’) 앞 인도에서의 2차 인격 살해] 피고소인은 2026. 8. 28. 12:15 버스 내 폭언 사건 직후, 같은 날(8월 28일) 13시 30분경 중식 식사 종료 후 식당(‘흑돈가’) 앞 인도에서 고소인이 김종훈 2학년 부장교사에게 전후 사정을 알리고 부장교사의 중재 권유에 따라 원만한 대화를 시도하자, 또다시 고소인에게 처참한 ‘2차 인격 살해’를 자행하였습니다. 고소인이 선배 교사로서 “미성년 제자들도 지켜보고 있고, 당신과 내가 8세나 나이 차이가 나는데 그렇게 행동하면 되겠느냐”며 차분히 사태를 수습하려 하였음에도, 피고소인은 일체의 반성이나 사과는커녕 8세 연상의 선배인 고소인을 향해 도리어 “너가 잘못해서 내가 그런 것이다!”라며 적반하장으로 소리를 지르고 대화를 무시하며 공연히 모욕하였습니다(당시 남기호 교감, 김종훈 부장교사 및 마니투어 강용준 안전요원이 직접 목격함).
- 3) [학생 인원파악 단 1회 후 개인용 게임기 몰두 직무유기] 피고소인은 2박 3일 수학여행 기간 중 담당 학생들에 대한 인원 파악을 맨 처음 단 1회만 실시하였을 뿐, 나머지 일정 내내 학생 안전 인솔 업무는 방치한 채 버스 내에서 개인 휴대용 게임기를 직접 가지고 와서 게임 삼매경에 빠지거나 모바일 게임에만 몰두하는 등 교원으로서의 기본적인 성실의무와 직무를 중대하게 유기하였습니다(마니투어 강용준 팀장 실명 진술 확보 완료).
- 4) [상습적 공무 연락 거부 및 교내 허위사실 유포 2차 가해] 피고소인은 평소 고소인이 2학년 주임(총괄) 및 담임 업무상 필수적인 조율을 위해 수차례 공적 업무 통화를 시도(2026. 8. 19. 및 8. 25. 담임회의·학생 안전 조율 전화, 8. 26. 23:20경 남기호 교감의 긴급 호출 전달 전화)하였음에도 고의로 받지 않고 사후 회신(콜백)조차 일절하지 않았으며, 본건 범행으로 고소인이 정신과 병동에 입원한 이후에는 학교에서 “나는 그날 조곤조곤 업무에 대해서 얘기만 하고 갔다”며 허위 사실을 유포하여 피해자를 두 번 죽이는 악질적 2차 가해를 저지르고 있습니다(김종훈 부장교사 통화 녹취 확인).

5. 고소 이유 및 피해 결과 (엄벌 탄원 및 최신 3개월 입원 진단 증빙)

가. 피해의 극심성 (정신적 상해 및 생리적 기능의 완전한 훼손)

고소인은 평소 헌신적으로 지도하던 제자 34명과 외부 직원들이 지켜보는 가운데 8세 어린 후배 교사로부터 당한 끔찍한 공개 인격 살인으로 인해, 사건 직후부터 극심한 호흡 곤란, 가슴 두근거림, 급성 공황 발작, 불면 및 자살 위기(109 긴급상담 4회) 등 일상생활 및 교단 수업이 완전히 마비되는 중대한 신체적·정신적 상해를 입었습니다.

나. 객관적 의학적 증빙 및 정신건강의학과 집중병동 장기 입원 치료 (최신 핵심 보강!)

고소인은 사건 직후인 2026. 8. 29.(박무현정신과), 8. 31.(참정신과 진료의뢰서 ‘외부 스트레스 이후 발생한 불안증상’ 명시 및 송도봄정신과 알프라낙스정·설트랄린정 처방), 9. 1.(근로복지공단 인천병원 아티반·인데논 처방) 연달아 응급 약물 치료를 받았으나 증상이 지속 악화되었습니다. 결국 일상생활 영위가 불가능하여 【2026. 9. 4. 정신건강의학과 전문병원인 ‘인천힐병원(6병동 604호, 주치의 권혁 전문의)’에 긴급 입원하여 현재(9. 23.)까지 20일째 집중 입원 치료 중】에 있으며, 주치의로부터 【진단명: 상세불명의 우울에피소드(F32.9), 적응장애(F43.2), 급성 스트레스반응(F43.0), 공황장애(F41.0) / 치료 소견: 외상적 사건을 떠올렸을 때 발생하는 불안, 호흡곤란 및 가슴답답함 등의 증상 소견 관찰되어 향후 3개월 이상의 부정기간 치료 및 안정가료가 필요함(2026. 9. 21. 정식 진단서 및 9. 22. 소견서)】이라는 중대한 상해 진단을 받았습니다. 나아가 이로 인해 학교 측으로부터 법정 유급병가 60일(10월 29일) 만료 후 무급 질병휴직 불가 및 미출근 시 계약해지(면직) 위기까지 통보받아 교직과 생계마저 잃을 절체절명의 피해에 놓여 있습니다(대법원 98도3732 판례상 폭언으로 인한 정신질환 발병 및 입원 치료는 명백한 형법 제257조 제1항 ‘상해죄’의 상해 결과에 해당합니다).

다. 피고소인의 죄질 및 반성 없는 태도 / 라. 결론 (고소인의 간곡한 호소)

고소인은 지난 4년간 오직 사랑하는 제자들을 위해 한 점 부끄러움 없이 헌신을 다해왔으나, 2026년 8월 28일 제자 34명과 버스 기사님, 안전요원이 지켜보는 버스 안에서 처참한 인격 모독과 영혼의 살인을 당하였습니다. 부디 고소인의 피눈물을 헤아려 주시어 다시는 교육 현장에서 이와 같은 비열한 갑질과 패악질이 발붙이지 못하도록 피고소인을 법의 엄중한 잣대로 준엄하게 단죄하여 주실 것을 간곡히 탄원합니다.

■ [고소인 인천힐병원 입원 치료에 따른 추후 조사 희망 및 '피고소인 김형준 우선 소환(선조사)' 특별 요청]

1) **고소인 출석 유예 요청** : 고소인은 본건 범죄 피해로 인한 급성 스트레스반응(F43.0)·공황장애(F41.0)·우울에피소드(F32.9)로 현재 **인천힐병원(인천 연수구 소재, 6병동 604호)에 입원 치료 중(주치의 외출 제한 상태)**이어서 당장 출석이 어렵습니다. 고소인 조사는 치료 안정 이후(추후 출석 또는 유선·병실 방문 조사)로 배려해 주시기를 간곡히 요청드립니다.

2) **가해자(피고소인 김형준) 선(先) 조사 요청** : 본 고소장에는 제3자 공인 목격자(마니투어 안전요원 강용준 팀장: 010-7569-5331)의 실명 목격 진술서·카톡 캡처본 및 주치의 초진 의무기록 차트·3개월 정식 진단서가 모두 첨부되어 있어 혐의가 100% 입증되어 있습니다. 피고소인이 학교 내에서 허위 사실을 유포하며 범행을 부인하고 있으므로, 증거 인멸 방지를 위해 **고소인 조사 전이라도 피고소인 김형준부터 먼저 소환하여 엄중히 조사(선조사)해 주시기 바랍니다.**

6. 증거 자료 (증 제1호증 ~ 증 제11호증 사본 첨부)

1. [증 제1호증] 마니투어 총괄 안전요원 강용준 팀장 실명 목격자 진술서(8/28 12:15 3호차 버스 내부 및 13:30 흑돈가 앞 인도 명시 정식본) 및 카카오톡 원본·법정 증인 출석 동의 캡처본
2. [증 제2호증] 3호차 버스 운전기사 박성철 기사님 목격 및 여행사 안전요원 갑질 피해 확인 문자 캡처
3. [증 제3호증] 전문 의료기관 공식 진료의뢰서(8/31 참정신과 '외부 스트레스' 명시) 및 4주 정식 진단서(9/1 송도봄정신과) 캡처본
4. [증 제4호증] 사건 직후 연속 응급 신경안정제 처방전 및 약봉투 사진 (8/29 박무현정신과, 8/31 송도봄정신과, 9/1 근로복지공단 인천병원 아티반/인데놀 조제내역서)
5. [증 제5호증] 2026학년도 2학년 담임 단독방 대화 기록 캡처본 (8. 28. 12:09~12:13 출발 사전 공지 타임라인 입증)
6. [증 제6호증] 동료 교사(한성규 교사)와의 사건 당일 실시간 피해 호소 카카오톡 대화 기록 (8. 28. 12:37)
7. [증 제7호증] 가톨릭대학교 인천성모병원 정밀 진료 예약 알림 내역 캡처본
8. [증 제8호증] 피고소인(김형준)의 고의적 공무 연락 거부 및 무단 불통 통화 내역 캡처본 (8/19, 8/25, 8/26)
9. [증 제9호증] 사건 직후 극심한 공황 발작 및 자살 위기(국가 자살예방상담전화 109 긴급 발신)·정신과 응급 진료 수소문 통화 내역 캡처본
10. [증 제10호증] [최신 핵심 상해 증거] 인천힐병원 정식 진단서(2026. 9. 21. 발행, 향후 3개월 이상 치료 및 안정가료 명시), 주치의 소견서(9. 22. 발행), 입퇴원확인서 및 초진 의무기록 차트(Patient's Chart) 사본
11. [증 제11호증] [최신 보강 증거] 학교 측(남기호 교감·김종훈 2학년부장) 통화 녹취 증거목록 및 요지서 (피고소인의 "조곤 조곤 업무 얘기만 했다"는 교내 허위 유포 2차 가해 및 10/29 이후 병가 불가·실직 위기 입증)

2026년 9월 23일

고 소 인 : 변 귀 섭 (서명 또는 인)

서울구로경찰서장 (수사과장) 귀중